

조성토지의 조성원가 산정기준 및 적용방법(제12조 관련)

1. 조성원가의 개념

행정중심복합도시(이하 "행복도시"라 한다)의 조성원가는 행복도시에서 공급되는 토지를 조성하는데 소요되는 직·간접적인 비용을 사전적으로 산출한 공급원가로서 토지공급 시 기준이 되는 가격을 말한다.

2. 조성원가 산정의 기본원칙

가. 조성원가는 개발계획 및 실시계획에 의거 이해관계자가 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 근거에 의하여 산정하여야 한다.

나. 세부 항목별 조성원가는 그 특성에 따라 원가집계 및 배부방법(배부율)에 의하여 산정한다. 다만 사전적 조성원가와 사후적 조성원가(실제 발생원가)와의 차이가 발생할 수 있으므로 가능한 실제 발생원가에 근접하도록 객관적이고 공정하게 산정하여야 한다.

다. 배부율은 사업시행자의 최근 3년간 운용실적(결산기준)을 기준으로 한다.

3. 조성원가 구성 요소

가. 조성원가는 토지의 조성과정에서 직·간접적으로 관련되어 투입된 총 비용으로서 직접비와 간접비로 구성하며, 세부항목은 별지와 같다.

나. 직접비는 용지취득 및 조성공사를 위하여 직접 소요된 비용으로 용지비·용지부담금·조성비·기반시설 설치비·직접인건비·이주대책비로 구성하고, 간접비는 사업시행자의 영업활동과 관련하여 발생하는 판매비·일반관리비·자본비용·그 밖의 비용으로 구성한다.

다. 사업시행자는 조성원가의 구성요소 중 조성원가에서 차지하는 비중이 크고, 중요한 항목이라고 판단되는 경우에는 항목을 세분할 수 있다.

4. 조성원가의 산정 방법

가. 단위면적당 조성원가 산정

조성원가는 매년 6월30일에 산정하는 것을 원칙으로 하되, 조성원가 산정방법이 달라지는 등 특별한 사유가 있는 경우에는 토지를 공급하고자 하는 시점에 산정할 수 있으며, 조성원가 산정시점 현재 확정된 실시계획을 토대로 잔여 사업비를 향후 공급될 유상공급면적으로 나누어 단위면적당 조성원가를 산정한다.

나. 단위면적당 조성원가 산정식

$$\text{단위면적당 조성원가(원/㎡)} = \text{잔여사업비}^{1)} / \text{향후 공급될 유상공급면적}^{2)}$$

1) 잔여사업비 : 가)기 투입된 사업비(자본비용 제외) + 나)향후 투입될 사업비(자본비용 제외) + 다)자본비용 - 라)기 공급된 유상공급 면적분의 사업비

가) 기 투입된 사업비(자본비용 제외) : 기 투입된 용지비, 용지부담금, 조성비, 기반시설설치비, 직접인건비, 이주대책비, 판매비, 일반관리비, 그 밖의 비용

나) 향후 투입될 사업비(자본비용 제외) : 향후 투입될 용지비, 용지부담금, 조성비, 기반시설설치비, 직접인건비, 이주대책비, 판매비, 일반관리비, 그 밖의 비용

다) 자본비용 : 조성원가 산정연도까지 발생한 자본비용

라) 기 공급된 유상공급 면적분의 사업비 : 기 공급년도별 조성원가에 기 년도별 공급된 유상공급면적을 곱한 금액

2) 향후 공급될 유상공급면적 : 유상공급면적 - 기 공급된 유상공급면적

3) 유상공급면적 : 총 사업면적 - 무상공급면적

4) 총 사업비 = 기 투입된 사업비(자본비용 제외) + 자본비용 + 향후 투입될 사업비(자본비용 제외)

다. 무상공급면적 산정

- 1) 무상공급 면적은 관련법령에 따라 무상으로 공급하는 면적과 초·중·고등학교 시설용지 등 공공성이 있는 시설용지 중 조성원가 이하로 공급하는 토지의 조성원가 이하 부분 면적(예, 학교용지확보등에관한특별법에 의거 조성원가의 70%로 공급하는 고등학교용지의 경우 공급면적 중 30%는 무상공급면적으로 간주)을 합한 것으로 한다.
- 2) 존치건축물 부지, 현황 보존지 등 수용대상이나 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급면적에 포함하여 산정하며, 존치부담금 등은 사업비에서 제외하고 조성원가를 산정한다.
- 3) 조성원가 이하로 공급하는 공공성이 있는 시설용지 이외의 토지는 조성원가 이하로 공급(예, 임대주택·공동주택용지, 이주주택지)하더라도 무상공급면적에 포함시킬 수 없다.

라. 직접비 및 간접비의 산정방법

1) 직접비의 산정

- 가) 용지비는 실시계획에 의거 용지매수에 관련된 직접비로서 용지매입비, 지장물 등 보상비, 영업·영농·축산 등에 관한 권리의 보상비, 종합토지세·도시계획세·교육세·농어촌특별세 등 용지제세, 보상관련 용역비, 조사비, 등기비, 사업시행과 관련하여 집행한 부대비용 등을 합하여 산정한다.
- 나) 용지부담금은 개발계획 및 실시계획에 의거 토지 등의 취득과 관련하여 용지의 형질변경 등을 원인으로 법령에 따라 부과되는 농지보전 부담금, 대체산림지원 조성비 등 각종 부담금을 포함하여 산정한다.
- 다) 조성비는 건설사업의 토지조성에 소요된 직접비로서 부지조성 공사비, 특수구조물 공사비, 가로등 공사비, 전기통신 공사비, 조경 공사비, 정보화시설 공사비, 문화재 시·발굴비용, 기타 공사비, 설계비, 측량비, 자재비, 시공감리비, 조성관련 용역비 및 그 부대비용 등을 합하여 산정한다.
- 라) 기반시설 설치비는 도로 및 상·하수처리 관련 시설, 에너지 통신시설, 그 밖의 기반시설 설치에 소요되는 각종 비용(다른 법령이나 인가·허가 조건에 따라 국가 또는 지자체에 납부하는 부담금 및 공공시설 설치비 등을 포함한

다)을 합하여 산정한다. 단 법령에 근거가 없거나 건설사업과 관련 없는 인가·허가 조건 등에 의한 기반시설설치비는 조성원가에 포함시킬 수 없으며, 개발계획 및 실시계획에 반영되지 않은 공공시설 설치비 등은 조성원가에 포함시킬 수 없다

마) 직접인건비는 건설사업을 직접 수행하는 직원의 인건비로서 재무제표 상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정하며, 직접인건비율은 2%를 초과할 수 없다

① 직접인건비 = 건설사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 이주대책비) × 직접인건비율

② 직접인건비율 = 최근 3년간 조성사업 관련 부서의 직접인건비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간(용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 이주대책비)의 연 평균액

바) 이주대책비는 이주정착금 등 이주대책에 소요된 제반비용으로 산정한다

2) 간접비의 산정

가) 판매비는 광고선전비, 판매촉진비, 그 밖에 판매활동에 소요된 비용(조성사업과 관련이 없는 부분 제외)으로서, 재무제표상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정하며, 판매비율은 직전 3개년 비율의 평균치를 초과할 수 없다.

① 판매비 = 건설사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 판매비율

② 판매비율 = 최근 3년간 판매비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)의 연 평균액

나) 일반관리비는 인건비·임차료·연구개발비·훈련비·그 밖에 사업시행과 관련한 일반관리에 소요된 비용으로 직접인건비에 포함된 금액은 제외하며, 재무제표 상 손익계산서를 근거로 하여 다음의 산식에 의해 산정한다. 일반관리비율

은 직전 3개년 비율의 평균치를 초과할 수 없다.

- ① 일반관리비 = 건설사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 일반관리비율
- ② 일반관리비율 = 최근 3년간 일반관리비 집행액의 연 평균액 / 최근 3년간 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)
- ③ 일반관리비율과 판매비율의 합은 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제 8조 제1항 제1호의 비율을 초과할 수 없으며, 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

다) 자본비용은 건설사업을 시행하는데 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용으로서 다음의 산식에 의해 산정하여, 조성원가 공개내용에는 타인 자본비용률을 표시하여야 한다.

- ① 자본비용 = 순 투입액의 누적액 × 타인자본 구성비율 × 타인자본비용률
- ② 순 투입액의 누적액은 자본비용 산정기간 동안 매년 건설사업에 대한 투입액에서 회수액을 차감한 순 투입금액을 누적한 금액임
- ③ 타인자본 구성비율 = 총 자본중 타인자본 구성비율
- ④ 타인자본비용률 = (최근 5년간 차입이자의 연 평균액 / 최근 5년간 타인 자본의 연 평균액)
- ⑤ 자본비용 총 산정기간 = 조성사업 착수일(보상계획 공고일)로부터 조성원가 정일이 속하는 해의 12월31일까지의 기간
- ⑤ 순 투입액은 복리를 적용하여 산정하며, 타인자본은 회계 상 부채가 아니라 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정한다.

라) 그 밖의 비용은 「산업재해보상보험법」에 따른 보험료, 천재지변으로 발생하는 피해액 및 사업 관련 기부채납금 등을 합산한 것으로, 일반관리비 등과 중복하여 계산되지 않도록 유의하여야 하며, 재무제표 상 손익계산서를 근거로

하여 다음의 산식에 의해 산정한다.

- ① 그 밖의 비용 = 건설사업의 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설 설치비 + 직접인건비 + 이주대책비) × 그 밖의 비용률
- ② 그 밖의 비용률 = (최근 3년간 그 밖의 비용의 연 평균액 / 최근 3년간 (용지비 + 용지부담금 + 조성비 + 기반시설 설치비 + 직접인건비 + 이주대책비)의 연 평균액

5. 조성원가의 신뢰성 확보노력

- 가. 사업시행자는 조성원가 담당 직원에 대한 교육, 전산시스템 개발 등을 통해 조성원가가 신뢰성 있게 산정될 수 있도록 하여야 한다.
- 나. 사업시행자는 행복도시 건설사업의 독립적인 회계구분이 가능하도록 회계 시스템을 정비하여야 한다.
- 다. 사업시행자는 심의위원회 산정안전에 대해 심의위원회 개최 전에 외부전문기관의 검증을 실시하여야 한다.
- 라. 사업시행자는 다목의 외부전문기관을 선정하려는 경우에는 선정방법 등에 대해 행복청장과 협의하여야 한다.
- 마. 사업시행자는 외부전문기관의 검증결과를 심의위원회에 보고하여야 한다.

6. 조성원가 심의위원회 운영

- 가. 사업시행자는 사전적으로 산정된 조성원가의 신뢰성을 높이고 산정과정의 객관성, 공정성 등을 검증하기 위하여 조성원가 심의위원회(이하 심의위원회)를 구성·운영하여야 한다.
- 나. 심의위원회는 다음 중 어느 하나에 해당하는 자 중에서 호선(사업시행자 소속 임·직원과 행복청 소속 공무원은 제외한다)하여 위촉하는 위원장 1인을 포함한 10인 내외의 위원으로 구성하되, 시민단체(「비영리민간단체지원법」 제2조의 규정에 의한 비영리 민간단체를 말한다)가 추천하는 민간위원이 포함되어야 한다. 다

만, 위원장을 제외한 위원수의 절반은 행복청장이 사업시행자에게 추천한 위원이 위촉되어야 한다.

- 1) 사업시행자 소속 임·직원
- 2) 행정중심복합도시건설청 소속 공무원(2인 이상 위원에 포함하여야 한다)
- 3) 회계사, 감정평가사, 변호사
- 4) 대학·연구기관 등에 재직하고 있는 토지 및 주택분야에 전문적 지식과 경험이 풍부한 자

다. 사업시행자가 심의위원회를 개최하고자 하는 경우 부득이한 경우를 제외하고는 그 개최일 14일 전까지 부의안건을 첨부한 개최통지서를 위원 전원에게 송부하여야 하며, 이 경우 보안사고가 발생하지 않도록 유의하여야 한다.

라. 심의위원은 신뢰성 있는 조성원가 심의를 위하여 필요한 자료 제공을 사업시행자에게 요청할 수 있다.

마. 심의위원회의 구성과 운영에 관하여 기타 필요한 사항은 사업시행자 및 심의위원회에서 정한다.